

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 7개 관리소]

2025. 6.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 ㉠㉠㉠관리소 등 7개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠	△△	1,****	2020.11.	AAA
㉡㉡㉡	◎◎	***	2020.11.	BBB
㉢㉢㉢	◇◇	***	2020.11.	CCC
㉣㉣㉣	◇◇	***	2022. 4.	DDD
㉤㉤㉤	◇◇	***	2022. 4.	EEE
㉥㉥㉥	◇◇	***	2020.11.	FFF
㉦㉦㉦	◇◇	***	2022. 4.	GGG

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 4. 14. ~ 4. 18.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 7개(영구1, 국민5, 공임1)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 임대조건 적용 업무와 ㉡㉡㉡㉡ 등 3개 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무가 일부 미흡하여 시정 및 통보 조치하였다.

㉠㉠㉠㉠ 등 5개 관리소는 소독용역대금 지급 업무가 일부 미흡하여 시정(회수·환급) 조치하였고, ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 공기구 비품 등 자산관리 업무가 일부 미흡하여 주의 조치하였다.

㉣㉣㉣㉣ 관리소는 용역 등 사업자선정 경쟁입찰 업무가 일부 미흡하여 주의 조치하였고, ㉠㉠㉠㉠ 등 7개 관리소는 용역 등 사업자선정 수의계약 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 4. 30.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
27	3	213,710	-	2 (3)	-	-	6 (213,710)	1	3 (194,100)	2 (19,610)	-	-	19

3) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	임대조건 적용 업무(기초자료 관리)	통보	1
	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	2
	입주자격(주택) 검증 업무	통보	3
	소독용역대금 지급 업무	통보 시정(회수)	6
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	12
	전환보증금 한도 설정 업무 등	현지지도	20
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	13
	소독용역대금 지급 업무	통보 시정(회수)	7
	예비입주자 정기 주택소유 전산검색 업무 등	현지지도	21
㉣㉣㉣㉣	공기구 비품 등 자산관리 업무	통보, 주의	19
	소독용역대금 지급 업무	통보 시정(환급)	8
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	14
	입주자격(주택) 검증 업무 등	현지지도	22
㉡㉡㉡㉡	입주자격(주택) 검증 업무	통보, 시정	4
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	15
	입주자격(주택) 검증 업무 등	현지지도	23
㉢㉢㉢㉢	입주자격(주택) 검증 업무	통보	5
	소독용역대금 지급 업무	통보 시정(환급)	9
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	16
	예비입주자 정기 주택소유 전산검색 업무 등	현지지도	24
㉣㉣㉣㉣	소독용역대금 지급 업무	통보 시정(환급)	10
	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	11
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	17
㉠㉠㉠㉠	공기구·비품 자산 관리 업무 등	현지지도	25
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	18
㉡㉡㉡㉡	예비입주자 관리 업무 등	현지지도	26

※ 신분상 처분 관련자 : 2건(3명)

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
○○○○○	0급	HHH	주의	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	㉠㉠㉠	주의
㉠㉠㉠	0급	III	주의	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	㉠㉠㉠	주의
㉠㉠㉠	0급	JJJ	주의	공기구 비품 등 자산관리 업무	㉠㉠㉠	주의

※ 이행관리 전담자 : 대리

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1	[통보] 사항
----------	---	-----------

제 목 : 임대조건 적용 업무(기초자료 관리)
소 속 : ㉠㉠㉠㉠
내 용 :

주거복지실-2110(2022.07.19.)호 「영구임대주택 갱신 임대조건 산정 기준 개선 방안 안내」와 국토교통부가 고시하는 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」에 따라 영구임대주택 임차인의 신분*, 인근지역 국민 임대주택 임대조건 상회 여부, 소득에 관한 입주자격·재계약요건 초과 여부를 반영하여 갱신 임대조건을 산정하여야 하며, 나군(일반 등) 신분의 갱신 임대 조건 산정기준은 [표 1] 과 같다.

*(가군) 생계·의료급여 수급자 등, (나군) 1·2·3차 탈락자, 일반 등

또한, 인근 국민임대 임대조건 비교 시 공공임대주택 임대운영실무 372p의 「인근 국민임대 단가 조사」에 따라 인근 국민임대 임대조건을 전용면적으로 나누어 ㎡당 전용면적 단가로 환산(원단위 미만 절사)하여야 한다.

그리고, 주거복지실-2880(2023.10.10.)호 「2024년도 임대조건 인상률 안내(1년간 적용유예)」에 따라 2024년도 임대조건은 4.7% 인상률을 적용하여야 한다.

[표 1] 나군(일반 등) 갱신임대조건 산정기준

구분		기본 임대조건	추가 할증비율
국민임대 상회 시	소득기준 충족	인상률 적용	-
	소득기준 초과		소득구간별 할증비율의 1/2
	재계약 요건 초과		40%
국민임대 하회 시	소득기준 충족	20% 증액	-
	소득기준 초과		소득구간별 할증비율
	재계약 요건 초과		80%

○○○○ 관리소는 2022년·2024년 갱신임대조건 산정을 위한 인근 국민임대 단가 조사 시 비교단지의 임대보증금 및 임대료를 전용면적(39.66)으로 나누어 단가를 환산하고 LH-WiSE시스템에 그 단가를 입력하여야 하나, 임대보증금 및 임대료를 공급면적(56.9899)으로 나누어 m²당 단가를 환산하였으며([표 2]), WiSE 시스템에 2022년은 공급면적 단가, 2024년은 2022년 단가에 4.7% 인상한 단가를 입력하여 적용하였다([표 3]).

[표 2] WiSE 비교단지(㉠㉡㉢㉣) 「인근국민임대임대조건」 임대조건 현황

임대차기간	전용 면적	공급 면적	임대보증금	임대료	전용면적 단가조사		공급면적 단가조사	
					임대보증금 단가	임대료 단가	임대보증금 단가	임대료 단가
2020.02.01 ~2022.01.31	39.66	56.9899	11,767,000	104,050	296,696	2,623	206,475	1,826
2022.02.01 ~2024.01.31	39.66	56.9899	11,767,000	104,050	296,696	2,623	206,475	1,826

※ 임대조건 동결

[표 3] WiSE 「임대조건기초자료관리」 인근국민임대 단가 적용 현황

임대차기간	전용면 적	조사일	현 적용 인근국민임대		정상 적용 인근국민임대		비고
			임대보증금단 가	임대료 단가	임대보증금단 가	임대료 단가	
2022.01.01 ~2023.12.31	26.37 31.32	2021. 06.28	206,475	1,826	296,696	2,623	비교단지 ㉠㉡㉢㉣
2024.01.01 ~2025.12.31	26.37 31.32	2023. 10.23	216,372	1,913	296,696	2,623	

또한, 2024년도 임대조건 인상률은 4.7%인데 WiSE의 ‘45.32’ 형별에 4.4%로 착오 입력함으로써([표 4]) **8동 **5호 등 5세대의 갱신 임대보증금 및 임대료가 착오 적용되었다.([표 5])

[표 4] WiSE 「임대조건기초자료관리」 갱신 인상률 현황

인상조건유형	인상기간		형별 코드	시스템 입력 인상률(%)	연도별 임대조건 인상률(%)
	시작일자	종료일자			
급지별단가	2024-01-01	2025-12-31	45.32	4.4	4.7(1년유예)

※ 감사일 현재 정상(4.7%) 반영

[표 5] WiSE 「자격자확정처리」 임대조건 할증 비율 현황

동호	임대차기간	신분명	현 적용 할증비율		정상 적용 할증비율		비고
			임대보증금 할증 비율	임대료 할증 비율	임대보증금 할증 비율	임대료 할증 비율	
8-*5	2024.02.01 ~2026.01.31	3차 탈락자	20	4.4	일치	4.7	
8-*3	2024.02.01 ~2026.01.31	3차 탈락자	4.4	4.4	20	4.7	
8-*3	2024.06.01 ~2026.05.31	3차 탈락자	20	4.4	일치	4.7	
8-*6	2024.09.01 ~2026.08.31	3차 탈락자	60	44.4	일치	44.7	
8-*5	2024.08.01 ~2026.07.31	3차 탈락자	20	4.4	일치	4.7	

조치할 사항

○○○○ 관리소는 갱신임대조건 산정을 위한 인근 국민임대 단가 조사 시 비교 단지의 임대보증금 및 임대료를 전용면적으로 나누어 단가를 환산하여 LH-WiSE 시스템에 그 단가를 입력하시기 바라며, 임대조건 적용 업무 시 매년 안내되는 임대 조건 인상률을 확인하여 올바른 인상율을 적용하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

영구임대주택의 ①**입주자 자격**은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(△△임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②**소득 및 자산 적용 기준**이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉡**생계·의료급여수급자**, ㉢**일본군 위안부 피해자**, ㉣**지원대상 한부모가족**, ㉤**65세이상 직계존속 부양자**는 ③**수급자 등 임대조건**을 적용할 수 있다.

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉡ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉣ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉥ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득 70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉤ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉥ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉤ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉤ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉥ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.5.18.)호「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정안을 안내하였고, 주거복지실-2229(2020.08.18.)「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결 안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/ 신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/ 결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득 ·자산등	부적격자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱신계약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일*」 기준으로 수급자 등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반 등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다**.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일
 ** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / 1. 갱신계약 체결 안내,
 2. 임대주택 유형별 갱신계약 체결

아울러 wise시스템에 입주자격검색 요청시 (사회보장정보시스템)범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다*.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / 4. 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준

신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이 변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
		갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

㉠㉡㉢ 관리소는 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구 서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 따르면 *01동 *10호 등 4세대는 주거급여수급자·장애인 등 ‘나군’ 신분으로서 1차탈락자에 해당하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다.

조치할 사항

㉠㉡㉢ 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신 받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라, 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다.

【통보】

일련 번호	3, 4, 5	[통보, 시정] 사항
----------	---------	---------------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉠㉡㉢, ㉡㉢㉢, ㉢㉢㉢

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도세, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현 소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

그리고 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 및 동-2636(2020.09.28.)호「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료(건축물대장 또는 등기부등본이 존재하지 않는), 공적, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

또한 상속물건과 관련해서는 지방세법 제107조(납세의무자) 제2항 제2호 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때 행정안전부령으로 정하는 주된 상속권자에게 재산세 납부할 의무가 있으며, 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시되며, 민법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물 취득권) 상속에 의한 부동산 물권 취득은 등기를 요하지 않으나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못하므로 본인의 의사와 관계없이 피상속인의 주택을 취득하게 된다.

그리고 주거복지실-36(2012.01.03.)호 「유주택세대 민원 처리방안 통보」에 따르면,

“임대인 스스로가 임차인에 대한 입주자격 요건의 **흡결을 묵인(默認)**¹⁾하여 계약을 갱신한 경우 해당 임차인이 입주자격 요건의 **흡결 없이 자격을 유지하는 때**²⁾에는 새로운 계약갱신을 거절할 수 없다.” 는 대법원의 판결사례를 인용하여, 임차인 입주자격 요건의 흡결이 소멸된 때에는 무주택으로 인정하여야 하나, **입주자격 요건의 흡결이 소멸되지 않았을 때에는 유주택자 처리지침에 따라 업무를 처리**하여야 한다.

아울러 주거복지실-4979(2018.12.26.)호 「「주택공급에 관한 규칙」 개정사항 갱신 계약시 적용 방안 안내」, 동-3052(2023.10.24.)호 「분양권 보유로 인한 퇴거유예 세대 관리 방안 안내」에 의하면 분양권 취득 시점을 확인하여 주택공급에 관한 규칙 개정(2018.12.11.) 전 취득한 분양권은 무주택으로 간주하나, 대상주택에 대해 잔금 납부 및 등기 시 유주택자가 되며, 규칙 개정(2018.12.11.)후 취득한 분양권은 유주택으로 입주예정일까지 퇴거유예기간을 부여하고 거주가 가능하나, 중도 매도 시에는 퇴거유예기간 3개월을 부여하고 해지통보하여야 한다.

㉠㉠㉠㉠ 관리는 202*. 01. 24. 자 자격검색 요청 건 중 *02동 *001호 계약자(윤**) 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 해당 물건의 등기부등본 상 소유자는 계약자의 부(父)의 1인으로 소유자 부(父)의 사망으로 인해 재산세 납세 의무자로 지정되어 상속주택을 소유한 것으로 확인되었으며, 상속주택은 6개월 이내 공부 상 상속이전 등기 후 처분하여야 무주택으로 인정되나, 계약자(윤**)와 등기부등본 상 현 소유자(윤** 외 1(이**)인)가 다르다는 사유로 무주택 소명 처리하였다.

㉡㉡㉡㉡ 관리는 202*. 09. 04. 자 자격검색 요청 건 중 *04동 *04호 계약자(오**) 주택소유 전산검색 통보 건은 「주택공급에 관한 규칙」 개정(2018.12.11.) 전 취득한 분양권으로 주택 등기 후 양도(2021.02.03.)하여 유주택자로 퇴거 조치하여야 하나, 「주택공급에 관한 규칙」 개정(2018.12.11.) 전 취득한 분양권이라는 사유로 착오하여 무주택으로 자체 소명 처리하였다.

㉢㉢㉢㉢ 관리는 202*. 03. 21. 자 자격검색 요청 건 중 *03동 *502호 계약자의 세대원(모)의 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 세대원(모)이 2023년 6월 2일 전입 후 2023년 6월 7일 양도하여 유주택자로 간주하여야 하나, 등기부등본 상 등기원인일 인 2023년 3월 29일을 양도일로 착오하여 무주택 소명 처리 하였다.

조치할 사항

㉣㉣㉣㉣, ㉢㉢㉢㉢ 관리는 주거복지실 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 명확한 소명처리가 될 수 있도록 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【통보】

㉤㉤㉤㉤ 관리는 주택공급에 관한 규칙개정(2018.12.11.) 전 취득한 분양권 이라도 등기 시 유주택자로 처리되니 *04동 *04호 계약자의 주택소유(분양권) 무주택 착오 소명 건에 대하여 재 소명 처리하기 바랍니다. 【통보, 시정】

1) 임대인이 임차인에게 소명자료 제출을 요구하고 그 소명자료가 정당하지 아니함에도 이를 묵인하여 무주택자로 인정한 경우

2) 새로운 계약갱신 이전에 입주자격 요건의 흡결이 소멸한 경우(유주택의 경우 주택 처분)

제 목 : 소독용역대금 지급 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤

내 용 :

주거복지실-8720(2017.12.12.)「공동주택 소독용역 관리업무 매뉴얼(2017년도 수정) 시행」 및 업무알림(2018.05.20.) 소독용역 관리업무절저에 따르면 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로 하되, 해당단지 여건에 따라 관리소장이 기준을 상향 조정할 수 있고, 소독용역 이행확인인 소독용역 계약서에 따라 소독업자로부터 소독이 적절하게 시행되고 있는지 확인하여야 하며, 계약내용 불이행 시에는 계약서에 따라 지사로 해지요청을 하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

그리고 ○○지사-3033(2020.10.13.)호, ○○지사-3375(2022.10.27.)호 소독용역 계약 일반조건 제6조(대금지급)제1호에 따르면 ‘대금지급은 관리소장이 소독실시 내역과 소독작업 완료보고서(소독증명서 포함)를 확인후 제2조제5호 및 제6호에 따라 소독을 실시한 세대면적(㎡)의 합에 대한 금액을 계약상대자에게 지불’ 하여야 한다고 되어 있다. (소독용역 과업지시서의 용역대금 청구 및 지급방법: ‘소독을 실시한 세대 면적(소수점 둘째자리 이하 절사)의 합에 ㎡당 단가를 곱한 금액’)

또한 제7조제2항에는 ‘본 계약을 체결한 후(계약관계가 종료된 경우도 포함)라 할지라도 계약금액의 결정 또는 대금지불에 하자 또는 착오 등이 있어 동 계약금액을 감액 또는 환수하여야 할 사유가 발생하였을 시는 관리소장이 정하는 금액을 감액 또는 환수 조치할 수 있다’ 고 명시되어 있다.

■ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 소독용역 대금 지급시 ○○지사-3033(2020.10.13.)호, ○○지사-3375(2022.10.27.)호의 ‘소독용역계약서’의 용역대상면적(㎡)으로 소독용역 대금을 지급하여야 하나, 2021년(1차~3차), 2023년(1차~3차) 소독용역대금 지급시 계약면적 확인없이 계약상대자의 청구대로 용역대금을 과다 지급하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 소독용역 대금 지급시 ○○지사-3033(2020.10.13.)호의 ‘소독용역계약서’의 용역대상면적(㎡)으로 소독용역대금을 지급하여야 하나, 2021년(1차~3차) 소독용역대금 지급시 계약면적 확인없이 계약상대자의 청구대로 용역대금을 과다 지급하였다.

■ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 소독용역 대금 지급시 ○○지사-3076(2021.10.26.)호, ○○지사-4278(2023.12.20.)호의 ‘소독용역계약서’의 용역대상면적(㎡)으로 소독용역 대금을 지급하여야 하나, 2022년(1차~3차), 2024년(1차~3차) 소독용역대금 지급시 계약면적 확인없이 계약상대자의 청구대로 용역대금을 과소 지급하였다.

■ ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 소독용역 대금 지급시 ○○지사-3375(2022.10.27.)호의 ‘소독용역계약서’의 용역대상면적(㎡)으로 소독용역대금을 지급하여야 하나, 2023년(1차~3차) 소독용역대금 지급시 동별 계약면적 확인없이 계약상대자의 청구대로 용역대금을 과소 지급하였다.

■ ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 소독용역 대금 지급시 ○○지사-3076(2021.10.26.)호, ○○지사-3375(2022.10.27.)호, ○○지사-4278(2023.12.20.)호의 ‘소독용역계약서’의 용역대상면적(㎡)을 확인하여 소독용역대금을 지급하여야 하나, 2022년, 2023년, 2024년 소독용역대금 지급시 계약면적 확인없이 계약상대자의 청구대로 용역대금을 과소 지급하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 과다 지급한 소독용역비를 회수하시기 바라며, 향후 소독용역대금 지급시 소독용역지침, 소독용역계약서 등 관련 문서를 확인하여 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

【통보, 시정(회수)】

㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 과소 지급한 소독용역비를 환급하시기 바라며, 향후 소독용역대금 지급시 소독용역지침, 소독용역계약서 등 관련 문서를 확인하여 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 시정(환급)】

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)

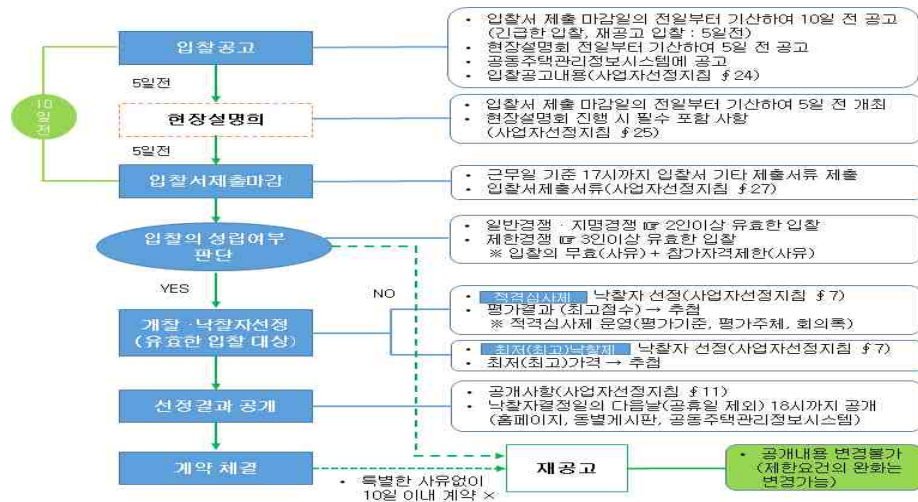
소 속 : ㉠㉡㉢㉣

내용 :

「**공동주택관리법 및 시행령**」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2024-196호(시행 2024.04.11.), 주거복지실-663(2024.04.23.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림] 과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



그리고, 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주택관리실-663(2024.04.23.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 관련업무 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 행정처분확인서는 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.
- * 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함
- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**).
- 이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 업무실적은 ‘**완료실적**’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
- 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.
- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록(' 23.5.24.기준)
 - ① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)
 - ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
 - ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
 - ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
 - ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
 - ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)
- 「공동주택관리법」 제23조제4항 및 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 선정한 경우 선정일³⁾의 다음날⁴⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁵⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

■ 경쟁입찰 절차(입찰서류, 선정결과 공개 등)

- ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 2025년 전기안전관리용역 계약(적격심사) 입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분 확인서를 제출받아야 하나, 행정처분확인서 조회기간이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았다.

그리고, ‘기업신용평가 등급확인서’는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 징구하여야 하나, 공고일(2024.10.24.) 이후에 평가(2024.11.07.)한 것으로 징구하였다.

조치할 사항

㉢㉢㉢㉢ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.
【통보, 주의】

3) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)
4) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날
5) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(수의계약)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤,
㉥㉥㉥㉥, ㉦㉦㉦㉦

내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁶⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁷⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.
선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

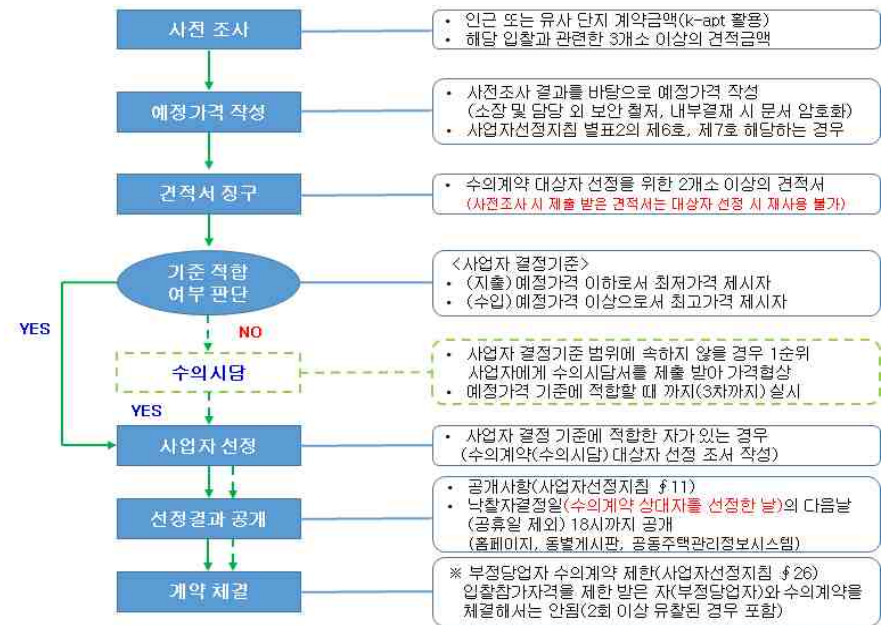
[별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

- 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
- 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
- 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 입차인대표회의와 협의)한 경우

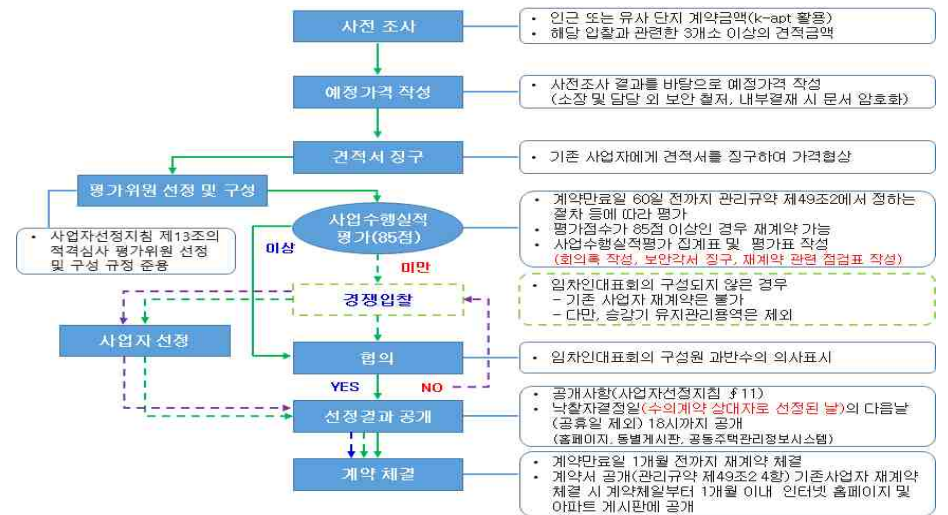
6) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등

7) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 예정가격이란 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여 두는 가격으로서 예정가격의 결정방법에 의해 작성된 가격을 말하며, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하고, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용할 수 없으며, [그림 1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.

- 견적서 금액이 예정가격 범위에 들지 않아 수의시답할 경우 ‘수의계약(수의시답)대상자 선정조서’를 작성해야 하며, 대상자에게 ‘수의시답서’를 제출받아 예정가격 기준에 적합할 때까지 3차 이내로 가격을 협상하여 결정하고 ‘수의시답 집행조서’를 작성해야 한다.

- 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하고, 계약금액은 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 최종 금액’으로 사업수행실적 평가시 해당 항목을 평가(기존사업자 사업수행실적 평가 집계표 작성)하여야 하며, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의 외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안각서를 제출받아야 하고, 회의(평가)시 회의록을 반드시 작성·보관 해야 한다.

- ○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2021년, 2023년 대기환경측정용역 2건은 예정가격(예정가격조서)을 작성하지 않았고, 2021년 지하저수조용역 등 7건은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았다.

그리고, 2021년 대기환경측정용역 등 4건은 수의계약(수의시답)대상자 선정조서를 작성하지 않았고, 2022년, 2025년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 시 자격유지확인을 위한 서류를 징구하지 않았으며, 사업수행실적 평가시 회의록을 작성·보관하지 않았다.

또한, 2022년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 시 사업수행실적평가를 관리소장 1인이 평가하였다.

- ○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2021년~2023년 대기환경측정용역 계약 3건은 예정가격(예정가격조서)을 작성하지 않았고, 2021년 재활용품 수거용역 등 2건은 예정가격조서 작성 시 예정가격을 단가로 산정하였다.

또한, 2022년 재활용품 수거용역 등 2건은 견적 금액이 예정가격(이상) 범위에 속하지 않을 경우 1순위 사업자에게 가격협상을 위한 수의시답(3차)을 실시하여야 하며, 당초의 예정가격으로 사업자를 선정할 수 없는 경우에는 예정가격을 재산정하여 변경된 예정가격으로 새로운 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 수의시답 절차없이 예정가격 이하 가격으로 계약을 체결하였고, 승강기유지관리용역 등 16건은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았다.

그리고, 2021년 재활용 및 폐의류수거 용역 등 2건은 견적서를 징구하지 않았고, 2021년 대기환경측정용역 등 5건은 수의계약(수의시답)대상자 선정조서를 작성하지 않았다.

- ○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격의 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2023년 승강기유지관리용역 등 2건은 예정가격(예정가격조서)을 해당 단가 가격으로 산정하였고, 2021년 승강기유지

관리용역 등 10건은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았으며, 2024년 재활용품 수거용역 등 2건은 예정가격 전자문서(내부결재) 암호화 열람 등급을 3등급으로 하였다.

그리고, 2021년 승강기유지관리용역 등 2건은 사업수행실적평가를 먼저하고 수의시담을 실시하는 등 기존사업자 재계약 절차를 준수하지 않았고, 2021년 승강기유지관리용역 계약 등 2건은 사업수행실적평가를 관리소장 1인이 실시하였다.

또한, 2021년 승강기유지관리용역 계약 등 3건은 기존사업자 재계약시 자격유지 확인을 위한 서류를 청구하지 않았고, 2023년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약건은 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성·보관하지 않았다.

○ ○○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 승강기유지관리용역 등 2건은 예정가격(예정가격조서)을 작성하지 않았고, 2023년 승강기유지관리용역 등 8건은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았다.

그리고, 2022년 재활용품 수거용역 등 4건은 예정가격(사전조사) 작성시 제출받은 견적서를 재사용하였고, 2022년 재활용품 수거용역 등 3건은 수의계약(수의시담) 대상자 선정조서를 작성하지 않았다.

또한, 2023년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 시 자격유지확인을 위한 서류를 청구하지 않았고, 사업수행실적 평가시 회의록을 작성·보관하지 않았다.

아울러, 2023년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 사업수행실적평가시 평가 위원으로 선정된 자에게 보안각서를 청구하여야 하나, 평가위원인 관리소장의 각서를 청구하지 않았고, 평가위원회(즉 평가)시 회의록을 작성·보관하지 않았다.

○ ○○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2024년 재활용품수거용역 등 2건은 예정가격조서 전자문서(내부결재) 시행 시 열람등급을 1등급으로 설정하지 않았다.

○ ○○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2022년 승강기유지관리용역 등 5건은 예정가격(예정가격조서)를 작성하지 않았고, 2022년 재활용품 및 폐의류수거용역 등 8건은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았다.

그리고, 2022년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 등 2건은 견적서를 청구하지 않았고, 2022년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 등 8건은 자격유지 확인을 위한 서류를 청구하지 않았다.

또한, 2021년 재활용품 수거용역 등 기존사업자 재계약 2건은 사업수행실적평가표 및 집계표, 보안각서를 작성하지 않았고, 2022년 승강기유지관리용역 등 2건은 사업수행실적평가위원회에 보안각서를 청구하지 않았다.

아울러 2024년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약시 사업수행실적 평가위원회 일반 임차인 1인 이상을 포함하여야 하나, 모두 임차인대표회의 구성원으로 구성하여 평가하였고, 2021년 전기안전관리용역 기존사업자 재계약시 사업수행실적 평가위원회는 5인 이상으로 구성하여야 하나, 관리소장 1인이 사업수행실적평가를 진행하였다.

○ ○○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2023년 소방점검용역 등 2건은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았고, 2022년 전기안전관리용역 계약건은 예정가격(예정가격조서)을 단가로 산정하였다.

그리고 2024년 전기안전관리용역 계약 등 3건은 보안 열람등급을 3등급으로 설정하였고, 2022년 전기안전관리용역 등 4건은 수의계약(수의시담)대상자 선정 조서를 작성하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개, 업무 집행시 신고 직인 사용

• 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대방을 선정 한 경우 선정일⁸⁾의 다음날⁹⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷

8) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

9) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

홈페이지¹⁰⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개¹¹⁾하여야 한다.

- 「공동주택관리법」제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 공동주택 관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 한다.

- ○○○○ 관리소는 2021년 대기환경측정용역 등 5건의 계약은 사업자 선정결과를 일부 공개 또는 공개하지 않았고, 2022년 승강기유지관리용역 등 3건은 사업자 선정결과를 지연 공개하였으며, 2025년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 건은 계약서를 공개하지 않았다.

그리고, 2021년 승강기유지관리용역 등 5건은 사업자선정결과 공고 시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

- ○○○○ 관리소는 2021년 대기환경측정용역 등 6건의 계약은 사업자 선정결과를 공개하지 않았고, 2023년 승강기유지관리용역 등 5건은 지연 공개하였다.

그리고, 2023년 승강기유지관리용역 등 6건은 사업자선정결과 공고 시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

- ○○○○ 관리소는 2021년 승강기유지관리용역 등 2건의 계약은 동별 게시판에 사업자 선정결과를 공개하지 않았고, 2021년 승강기유지관리용역 등 7건은 지연 공개하였으며, 2023년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 등 2건은 인터넷 홈페이지 및 게시판에 계약서를 공개하지 않았다.

그리고, 2022년 승강기유지관리용역 등 6건은 사업자선정결과 공고 시 신고한

직인을 사용하지 않았다.

- ○○○○ 관리소는 2023년 승강기유지관리용역 계약 등 2건은 수의계약 상대방자 선정결과를 지연 공개하였고, 2023년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 시 계약체결일로부터 1개월 이내 계약서를 공개하지 않았다.

그리고, 2022년 수목소독용역 계약건은 사업자선정결과 공고 시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

- ○○○○ 관리소는 2023년 승강기유지관리용역 등 4건의 수의계약은 사업자 선정결과를 지연 공개하였다.

- ○○○○ 관리소는 2022년 승강기유지관리용역 등 2건의 계약시 K-apt에 사업자 선정결과를 공개하지 않았고, 2024년 승강기유지관리용역 등 6건은 사업자 선정결과를 일부 지연 및 전체 지연 공개하였다.

그리고 2024년 승강기유지관리용역 등 3건의 기존사업자 재계약건은 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 계약서를 공개하지 않았고, 2021년 재활용품 수거용역 등 3건은 사업자선정결과 공고 시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

- ○○○○ 관리소는 2022년 전기안전관리용역 등 5건의 계약은 사업자 선정결과를 지연 공개하였고, 2022년 전기안전관리용역 등 8건의 계약은 사업자선정결과 공고 시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류 및 지체상금 요율 등

- 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표 1]의 서류를 받아야 한다.

10) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

11) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않음

【표 1】 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴,반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본	22.05.19.(경영지원실-3853,22.05.17.)	청렴,반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697,22.11.23.)	청렴,반부패

• 주거복지실-2881(2022.10.07.)호「경비·청소·소독 등 용역계약서의 지체상금 요율 조정 안내」에 의거 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”에 따라 계약하는 모든 용역 계약시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하여야 한다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2021년 대기환경측정용역 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2023년 대기환경측정용역 등 3건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2025년 승강기유지관리용역 계약건은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았다.

그리고, 2022년 승강기유지관리용역 계약건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았고, 2023년~2025년까지 대기환경측정용역 계약 3건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2021년 재활용품수거용역 등 6건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2022년 승강기유지용역 등 5건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고, 2022년 승강기유지관리용역 등 5건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았고, 2021년 재활용 및 폐의류 수거용역 계약 2건은 ‘국세·지방세완납증명서’를 징구하지 않았으며, 2022년 재활용 및 폐의류 수거용역 계약 2건은 유효

기간이 경과된 ‘국세·지방세완납증명서’를 징구하였다.

또한, 2023년 승강기유지관리용역 계약 등 3건은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았으며, 2023년~2025년까지 대기환경측정용역 계약 3건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2021년 승강기유지관리용역 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2022년 재활용품수거용역 등 4건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고, 2025년 승강기유지관리용역 계약건 등 3건은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았고, 2021년 승강기유지관리용역 계약 등 5건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았다.

○ ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 재활용품수거용역 등 3건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았다.

○ ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2023년 광고시설물설치용역 계약 건은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2023년 재활용품수거용역 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’의 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 재활용품수거용역 등 2건의 계약건은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았다.

그리고, 2023년 승강기유지관리용역 계약건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았고, 2023년 승강기유지관리용역 계약건은 ‘수의계약 체결 제한여부확인서’를 징구하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리용역 등 6건은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았다.

○ ㉥㉥㉥㉥ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 승강기유지관리용역 등 6건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2023년 재활용품 및 폐의류수거용역 계약건은 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 재활용품 및 폐의류

수거용역 계약건은 ‘법 위반 사실확인서’를 청구하지 않았다.

그리고, 2022년 재활용품 및 폐의류 수거용역 등 4건의 계약은 ‘국세·지방세 완납증명서’를 청구하지 않았고, 2021년 전기안전관리용역 계약건은 ‘청렴계약 이행서약서’를 청구하지 않았다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 재활용품 수거용역 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았고, 2024년 전기안전관리용역 등 4건의 계약은 ‘법 위반 사실확인서’를 청구하지 않았다.

그리고 2022년 전기안전관리용역 등 5건의 계약건은 ‘청렴계약이행서약서’를 청구하지 않았고, 2022년 전기안전관리용역 등 5건의 계약건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5와, 1,000분의1로 착오 적용하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥, ㉦㉦㉦㉦ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹²⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

12) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)

일련 번호	19	[통보, 주의] 사항
----------	----	---------------

제 목 : 공기구비품 등 자산관리 업무

소 속 : ㉢㉢㉢㉢

내 용 :

주거복지실-3943(2017.05.18.)호 「공기구·비품 관리 개선방안(2017년 수정) 시행」, 주거복지실-239(2018.01.11.)호 「관리소 공기구·비품 관리지침 시행」에 따르면 소모성 공기구와 비품을 구입한 경우에도 일반관리비로 부과하고 부외 자산으로 등록하여 관리하여야 한다.

그리고 입주민이 공동으로 이용하는 시설의 물품 (공기구·비품에 속하지 않는 물품)을 구입하는 경우에는 수선유지비(수선비)로 부과하고 부외자산 관리 및 폐기처리 대장에 주요물품(음식물쓰레기수거용기, 재활용분리수거용기 등)으로 등재 관리하여야 한다. 또한 감가상각이 완료된 자산 중에 사용이 가능하여 관리할 가치가 있는 자산도 부외자산으로 등록하여 관리하여야 한다.

또한 공기구·비품은 소모품과 달리 그 효용가치가 최소 1년 이상 지속되므로 유형자산으로 취득하는 것이 원칙이나, 다만, 예비부품 및 소모성 공기구와 비품은 비용으로 처리 가능하며, 취득하는 자산의 내용년수가 1년 이상이고 취득가액이 거래 단위(독립적으로 사용할 수 있는 것)당 100만원을 초과하는 물품을 구입하는 경우 사전에 해당 지사장의 승인을 득한 후 고정자산으로 취득하고 매년 감가상각 처리를 하여야 한다.

아울러 내용연수는 경과하지 않았으나(감가상각 기간 중) 업무수행 중 고의나 중대한 과실이 아닌 사유로 망실 또는 훼손된 경우 불용처리 시에는 자산 잔존가액은 해당년도 관리비로 부과하여야 한다.

또한 관리소장은 취득한 자산을 불용처리 하고자 하는 경우 불용처리대상 물품

사진 및 불용처리 사유, 내용연수 확인 서류(취득 서류 등)를 첨부하여 지사장에게 승인 요청하고, 지사장은 이를 확인하여 적정여부를 판단하여 승인하여야 하며, 지사장으로부터 승인받은 물품을 불용처리하는 경우 “공기구·비품(자산) 관리 및 불용처리 대장”에 등재·관리하여야 한다.

그리고 교육정보실-1897(2022.07.27.)호 「2022년 사무기기 구입완료에 따른 비품 관리 안내」에 따르면 컴퓨터(본체 및 모니터)의 A/S기간은 계약월로부터 5년(유·무상 A/S 범위 및 확인서 제출)으로 하며, 하자무상보증 전체기간동안 제조사 및 서비스센터를 통해 접수하여야 하고, 설치후 3개월 이내 제품 불량, 하자보수 기간 동안 동일부위 3회 이상 또는 여러부위 총 4회 이상 고장이 발생할 경우 신품으로 교환 하도록 되어 있다.

☹☹☹☹ 관리소는 사무기기 등의 고장 시에는 구입 업체에 유·무상 A/S 범위 및 기간을 확인하여 A/S를 진행하여야 하나, 인근 수리업체에 문의하여 수리가 불가능 하다는 답변만을 듣고 내용연수가 경과되지 않은 컴퓨터 모니터에 대해 내부결재 문서를 작성하고 불용처리하였다.

그리고, 내용연수가 경과되지 않은 공기구·비품의 불용처리 시에는 소속 지사장에게 불용처리 승인을 득한 후 불용처리하여야 하나, 절차를 생략 하였다.

또한, 관리소는 공기구·비품(자산)관리 및 불용처리대장에 일부 항목이 누락되어 관리되고 있다.

조치할 사항

☹☹☹☹ 관리소는 추후 「공기구·비품 관리지침 시행」등 지침에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 정기 재물조사 시 누락된 품목은 등록하여 관리하고, 당해년도에 구입되는 소모성 공기구·비품과 입주민이 공동으로 이용하는 시설의 구입 물품 등 사용 가능한 부외자산이 누락되지 않도록 관리에 최선을 다하기 바랍니다.

【통보, 주의】